REGLAMENTO DEL APRENDIZ: CASO DE ESTUDIO N° 4

Equipo 4 (ADSO 3413974):

- Simón Andrés Vega Serrano

- Juan Diego Hernández Velazco

- Santiago Javela Ospino

- Juan David Gómez Martínez

- Kevin Santiago Saavedra Chantris

Caso 4:

Situación: Un grupo de aprendices de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información ha plagiado un proyecto final, presentando como propio el trabajo de otro grupo. El instructor ha detectado la falta al comparar los proyectos y encontrar que son idénticos. Los aprendices involucrados han negado inicialmente la acusación, pero las pruebas presentadas por el instructor son concluyentes.

Preguntas Orientadoras:

1. ¿Qué faltas han cometido los aprendices según el Reglamento del Aprendiz SENA?
RTA:

Según el reglamento del Aprendiz SENA en el capítulo III de los deberes del aprendiz se están cometiendo estas faltas

- Artículo 8 párrafo 2: El aprendiz debe conocer y cumplir el reglamento y demás normas del SENA asociadas con su proceso formativo

- Artículo 8 párrafo 13: El aprendiz debe realizar personalmente las actividades o evaluaciones de la formación haciendo uso de su conocimiento, esfuerzo personal, creatividad y autoría propia, absteniéndose de presentar como propios, escritos, documentos, ideas, o resultados que no sean de su autoría

- Artículo 9 párrafo 4: Plagiar, trabajos y demás documentos generados en los grupos de trabajo o producto del trabajo en equipo institucional, así como en actividades evaluativas del proceso formativo o en concursos, juegos o competencias de cualquier carácter.

2. ¿Qué artículos del reglamento se están infringiendo?
RTA:

- Artículo 9 (Deberes del aprendiz): incumplimiento del deber de actuar con honestidad, responsabilidad y ética.

- Artículo 10 (Prohibiciones): prohibición expresa de cometer fraude académico, copia o plagio.

- Artículo 18: clasificación de la conducta como falta grave, por afectar la integridad del proceso formativo.

3. ¿Cuáles son las posibles medidas formativas y sancionatorias aplicables?
RTA:

Medidas formativas:
1. Llamado de atención verbal o escrito, con orientación sobre la gravedad del plagio.
2. Repetición o anulación del proyecto, exigiendo la elaboración de un trabajo original.
3. Actividades pedagógicas sobre ética, honestidad académica y propiedad intelectual.
4. Compromiso escrito donde el aprendiz se obligue a no reincidir en este tipo de conductas.

Medidas sancionatorias:
1. Condicionamiento de la matrícula, quedando el aprendiz bajo seguimiento académico y disciplinario.
2. Cancelación del registro de matrícula, en caso de que la falta sea catalogada como gravísima.
3. Pérdida de la evaluación o del resultado del proyecto, sin posibilidad de recuperación

4. ¿Cuál es el procedimiento para la revisión y resolución del caso?
RTA:

1. Reporte de la falta

El instructor informa formalmente la situación detectada.

Las 2 anteriores son englobadas en los siguientes artículos Artículo 39 párrafo 2 y artículo 39 párrafo 4

Se recopilan las evidencias (en este caso, comparación de proyectos idénticos).

2. Apertura del proceso

Las 2 anteriores se engloban en artículo 41 párrafo 1 y desde el artículo 42 hasta el 44

Se notifica oficialmente a los aprendices involucrados.

Se les informa la falta que se les atribuye y las pruebas existentes.

3. Descargos

Los aprendices tienen derecho a presentar su versión de los hechos.

Pueden aportar pruebas y argumentos en su defensa. Artículo 50 párrafo 2

4. Análisis del caso

El Comité de Evaluación y Seguimiento (o la instancia correspondiente) revisa las pruebas y los descargos.

Se determina la existencia o no de la falta y su gravedad.

5. Decisión y sanción

Se emite un acto administrativo con la decisión.

Se informa la sanción correspondiente, si aplica.

6. Derecho a recursos

Los aprendices pueden interponer los recursos establecidos (por ejemplo, reposición o apelación